JUNTA DE ANDALUCÍA — MATERIAS COMUNES (A2)

TEMA 22

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto, Estructura y Contenido. El Ciclo Presupuestario: Elaboración, Tramitación Parlamentaria y Aprobación. Créditos Presupuestarios: Vinculación, Modificaciones Presupuestarias y Créditos Extraordinarios

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Grupo: A2

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 22

Normativa Clave:

Constitución Española de 1978 (arts. 134 y 135).

Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, arts. 189 y 190).

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010, arts. 31 a 51).

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Reglamento del Parlamento de Andalucía (arts. 119 a 125).

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 22

1. Concepto, naturaleza jurídica y marco estatutario de los Presupuestos Generales

1.1. Concepto y definición legal (art. 31 TRLGHPJA y art. 190 Estatuto de Autonomía)

1.2. Naturaleza jurídica y doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Presupuestos

2. Estructura de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía

2.1. Criterios de clasificación del Estado de Gastos

2.1.1. Clasificación orgánica (¿quién gasta?)

2.1.2. Clasificación funcional y por programas (¿en qué y para qué se gasta?)

2.1.3. Clasificación económica (¿en qué naturaleza de gasto se gasta?)

2.2. Criterios de clasificación del Estado de Ingresos

2.2.1. Clasificación orgánica

2.2.2. Clasificación económica (Capítulos I a IX de ingresos)

3. Contenido de la Ley del Presupuesto

3.1. Contenido esencial, necesario o indisponible (estados numéricos y articulado habilitante)

3.2. Contenido eventual o conexo: materias con relación directa y doctrina constitucional

3.3. Materias excluidas de la Ley del Presupuesto (prohibición de crear tributos)

4. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía

4.1. Fase de elaboración del Proyecto de Ley del Presupuesto

4.1.1. Orden de elaboración de la Consejería de Hacienda

4.1.2. Anteproyectos de las Consejerías y fijación del límite de gasto no financiero

4.1.3. Aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno

4.2. Fase de tramitación parlamentaria y aprobación por el Parlamento de Andalucía

4.2.1. Plazo improrrogable de remisión al Parlamento (antes del 1 de octubre)

4.2.2. Debate de totalidad y enmiendas a la totalidad

4.2.3. Tramitación en la Comisión de Hacienda y enmiendas parciales

4.2.4. Debate final y votación en el Pleno del Parlamento

4.3. El régimen de prórroga presupuestaria automática (art. 190.4 Estatuto y art. 39 TRLGHPJA)

5. Los créditos presupuestarios y sus niveles de vinculación

5.1. Concepto de crédito presupuestario y alcance limitativo

5.2. Reglas generales de vinculación jurídica de los créditos (art. 38 TRLGHPJA)

5.3. Excepciones al régimen general de vinculación (créditos con vinculación específica)

6. Las modificaciones presupuestarias en el TRLGHPJA

6.1. Concepto y justificación económica

6.2. Tipología de modificaciones presupuestarias:

6.2.1. Transferencias de crédito (art. 45 TRLGHPJA) y sus limitaciones

6.2.2. Generaciones de crédito por ingresos no previstos (art. 46 TRLGHPJA)

6.2.3. Incorporaciones de remanentes de crédito (art. 47 TRLGHPJA)

6.2.4. Ampliaciones de crédito (art. 48 TRLGHPJA)

6.3. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito (arts. 40 a 44 TRLGHPJA)

6.3.1. Tramitación ordinaria mediante Ley del Parlamento de Andalucía

6.3.2. Tramitación por Decreto-ley en casos de urgente necesidad

6.4. Competencias del Consejo de Gobierno y de la persona titular de la Consejería de Hacienda

7. Conclusiones y síntesis doctrinal

8. Anexo: Esquema de clasificación económica, vinculaciones y cuadro de modificaciones

1. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y MARCO ESTATUTARIO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES

El **artículo 190.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía** establece que corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control.

A nivel legal, el **artículo 31 del TRLGHPJA** define los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma como:

> *"La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar y contraer en el ejercicio por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial, así como de las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las agencias públicas empresariales y demás entidades instrumentales."*

Naturaleza jurídica y doctrina del Tribunal Constitucional

La Ley de Presupuestos es una **ley formal ordinaria con peculiaridades constitucionales** (STC 27/1981, STC 76/1992). Es una ley de vigencia temporal ordinariamente anual, de iniciativa legislativa reservada en exclusiva al Poder Ejecutivo (Consejo de Gobierno), y con límites materiales estrictos fijados por la jurisprudencia constitucional para evitar la inclusión de preceptos inconexos con la materia financiera.

2. ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La estructura del Presupuesto se determina por la Consejería competente en materia de Hacienda de conformidad con las directrices del TRLGHPJA.

2.1. Criterios de clasificación del Estado de Gastos

El presupuesto de gastos se estructura mediante una triple clasificación:

2.1.1. Clasificación orgánica (¿Quién gasta?)

Agrupa los créditos según el centro gestor responsable. Se estructura en: * **Secciones:** Corresponden a los órganos con dotación diferenciada (Parlamento, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas) y a las distintas Consejerías. * **Servicios:** Subunidades dentro de cada Consejería (Direcciones Generales, Secretarías Generales Técnicas, Delegaciones Territoriales) y agencias adscritas.

2.1.2. Clasificación funcional y por programas (¿En qué y para qué se gasta?)

Permite conocer las finalidades y objetivos que se pretenden alcanzar: * **Áreas de gasto:** Grandes agregaciones (ej. 1. Servicios Públicos Básicos, 2. Protección Social, 3. Producción de Bienes Públicos, 4. Actuaciones de Carácter Económico). * **Políticas de gasto:** Conjunto de programas homogéneos (ej. Sanidad, Educación, Empleo). * **Programas de gasto:** Unidad operativa básica donde se definen objetivos concretos, metas cuantificables e indicadores de seguimiento.

2.1.3. Clasificación económica (¿En qué se gasta?)

Muestra la naturaleza económica de los créditos, ordenados en **Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos**: * **Operaciones Corrientes:** * **Capítulo I:** Gastos de Personal (retribuciones, cuotas a la Seguridad Social). * **Capítulo II:** Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (suministros, alquileres, mantenimiento). * **Capítulo III:** Gastos Financieros (intereses de deuda pública y préstamos). * **Capítulo IV:** Transferencias Corrientes

(subvenciones y fondos corrientes a terceros). * **Fondo de Contingencia:** * **Capítulo V:** Fondo de Contingencia y otros imprevistos (art. 135 CE y LOEPSF). * **Operaciones de Capital:** * **Capítulo VI:** Inversiones Reales (adquisición de inmuebles, obras públicas, infraestructuras). * **Capítulo VII:** Transferencias de Capital (subvenciones destinadas a financiar inversiones). * **Operaciones Financieras:** * **Capítulo VIII:** Activos Financieros (concesión de préstamos, adquisición de acciones). * **Capítulo IX:** Pasivos Financieros (amortización del capital de préstamos y deuda).

2.2. Criterios de clasificación del Estado de Ingresos

Se clasifica orgánicamente por centros receptores y económicamente por capítulos: * **Capítulo I:** Impuestos Directos (IRPF, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio). * **Capítulo II:** Impuestos Indirectos (IVA, Impuestos Especiales, Transmisiones Patrimoniales y AJD). * **Capítulo III:** Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos. * **Capítulo IV:** Transferencias Corrientes (Fondos del Estado y de la UE para gasto corriente). * **Capítulo V:** Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, rentas de inmuebles). * **Capítulo VI:** Enajenación de Inversiones Reales (venta de bienes patrimoniales). * **Capítulo VII:** Transferencias de Capital (Fondo de Compensación Interterritorial, FEDER, FEADER). * **Capítulo VIII:** Activos Financieros (reintegros de préstamos concedidos). * **Capítulo IX:** Pasivos Financieros (emisión de deuda pública y endeudamiento a largo plazo).

---

3. CONTENIDO DE LA LEY DEL PRESUPUESTO

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional clasifica el contenido de la Ley de Presupuestos en dos bloques:

3.1. Contenido esencial, necesario o indisponible

Integrado por las tablas y estados numéricos que contienen las previsiones de ingresos y las autorizaciones máximas de gastos, así como el articulado que regula la gestión presupuestaria, criterios de vinculación, autorización de endeudamiento y límites retributivos de los empleados públicos.

3.2. Contenido eventual o conexo

Disposiciones sustantivas que guardan relación directa con la política económica y presupuestaria del Gobierno o complementan los criterios de recaudación o asignación de fondos. Para ser admisibles constitucionalmente, deben superar el doble test del Tribunal Constitucional: 1. Que tengan **relación directa** con los ingresos o gastos presupuestados o la política económica. 2. Que su inclusión esté debidamente **justificada** para la adecuada ejecución del presupuesto.

3.3. Materias excluidas de la Ley del Presupuesto

A tenor del **artículo 134.7 CE** (aplicable a las CC.AA.), **la Ley de Presupuestos no puede crear tributos**. Únicamente podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea de forma expresa.

---

4. EL CICLO PRESUPUESTARIO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

4.1. Fase de elaboración del Proyecto de Ley

1. **Orden de elaboración:** La persona titular de la Consejería de Hacienda dicta al inicio del ejercicio la Orden que fija las directrices, prioridades y plazos para confeccionar los presupuestos.
2. **Límite de gasto no financiero (Techo de gasto):** En cumplimiento de la LOEPSF, el Consejo de Gobierno fija el límite máximo de gasto no financiero, que debe ser ratificado por el Parlamento de Andalucía.

3. **Comisión de Presupuestos y Anteproyectos:** Las Consejerías y entidades elaboran sus anteproyectos y los remiten a la Dirección General de Presupuestos, que formula el Anteproyecto de Ley de Presupuestos.
4. **Aprobación del Proyecto de Ley:** El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley antes de su remisión al Parlamento.

4.2. Fase de tramitación parlamentaria y aprobación

- **Plazo de remisión (art. 190.2 Estatuto):** El Consejo de Gobierno debe remitir el Proyecto de Ley al Parlamento de Andalucía **antes del 1 de octubre** anterior al ejercicio al que ha de regir.
- **Debate de totalidad:** Se sustancian las enmiendas a la totalidad (de devolución o con texto alternativo). Si se supera el debate de totalidad, se fijan las cuantías globales de los estados de ingresos y gastos.
- **Tramitación en Comisión y Ponencia:** La Comisión de Hacienda analiza las enmiendas al articulado y a las secciones. Toda enmienda que suponga aumento de crédito en una sección debe proponer una baja de igual cuantía en la misma sección.
- **Aprobación final en Pleno:** El Pleno del Parlamento debate y vota el dictamen de la Comisión, aprobándose la Ley antes del 31 de diciembre.

4.3. Régimen de prórroga presupuestaria automática

A tenor de los **artículos 190.4 del Estatuto de Autonomía y 39 del TRLGHPJA**, si la Ley del Presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, **se considerará prorrogado automáticamente el Presupuesto del ejercicio anterior** hasta la aprobación y publicación del nuevo en el BOJA.

> **Alcance de la prórroga**
>
> La prórroga no afecta a los créditos para gastos que correspondan a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio extinguido o que estuvieran financiados con recursos finalistas ya concluidos.

---

5. LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS NIVELES DE VINCULACIÓN

El crédito presupuestario es la autorización cuantitativa, cualitativa y temporal conferida por el Parlamento al Poder Ejecutivo para gastar hasta un límite máximo y con un fin concreto.

5.1. Reglas generales de vinculación jurídica (art. 38 TRLGHPJA)

Los créditos presupuestarios son limitativos y vinculantes. Salvo que la Ley de Presupuestos establezca lo contrario, el nivel de vinculación general es: * **En el Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios):** La vinculación es a nivel de **Sección, Servicio, Programa y Capítulo**. * **En los restantes Capítulos de gasto:** La vinculación se establece a nivel de **Sección, Servicio, Programa y Artículo**.

5.2. Excepciones con vinculación específica a nivel de concepto o subconcepto

Vinculan a nivel más desagregado (concepto o subconcepto) para garantizar un control estricto: * Gastos de personal con dotación singular (altos cargos, incentivos al rendimiento). * Atenciones protocolarias y representativas. * Gastos reservados y créditos financiados con fondos finalistas o de la Unión Europea.

---

6. LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL TRLGHPJA

Las modificaciones presupuestarias son instrumentos legales para adaptar los créditos aprobados a las vicisitudes sobrevenidas a lo largo del ejercicio:

6.1. Tipología de modificaciones presupuestarias

Modificación	Concepto	Requisitos / Financiación	Órgano Competente
Transferencias de crédito (art. 45)	Trasvase de crédito entre partidas sin alterar el gasto total.	Prohibidas entre operaciones de capital y corrientes salvo excepciones legales.	Titular Consejería de Hacienda / Consejo de Gobierno
Generaciones de crédito (art. 46)	Aumento de crédito por ingresos no previstos o mayores a los estimados.	Mayores ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios, convenios o reintegros.	Titular Consejería de Hacienda
Incorporaciones de remanentes (art. 47)	Paso al ejercicio siguiente de créditos no comprometidos del año anterior.	Financiadas con remanente de tesorería no afectado o ingresos de ejercicios anteriores.	Titular Consejería de Hacienda
Ampliaciones de crédito (art. 48)	Aumento de crédito en partidas taxativamente declaradas ampliables.	Figurar en el anexo de ampliables de la Ley de Presupuestos (pensiones, deuda).	Titular Consejería de Hacienda
Créditos extraordinarios y suplementos (arts. 40-44)	Creación de crédito ex novo o adición por insuficiencia sin otra vía posible.	Gastos imprevistos e inaplazables. Financiados con Deuda o baja en otros créditos.	**Ley del Parlamento** o **Decreto-ley** en urgente necesidad

6.2. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Cuando surja la necesidad de realizar un gasto urgente que no pueda demorarse y no exista crédito (crédito extraordinario) o sea insuficiente y no ampliable (suplemento de crédito), el Consejo de Gobierno remitirá al Parlamento de Andalucía un **Proyecto de Ley de crédito extraordinario o suplemento de crédito** (art. 40 TRLGHPJA).

En casos de **urgente y extraordinaria necesidad** (catástrofes, calamidades públicas), el Consejo de Gobierno podrá autorizarlos mediante **Decreto-ley** conforme al artículo 110 del Estatuto de Autonomía.

---

7. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DOCTRINAL

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma constituyen la piedra angular del Estado autonómico andaluz, reflejando las prioridades sociales y el plan de acción de la Junta de Andalucía. La dialéctica entre la rigidez de los créditos limitativos aprobados por el Parlamento y la flexibilidad controlada del régimen de modificaciones presupuestarias salvaguarda tanto la soberanía presupuestaria de la Cámara como la capacidad de respuesta administrativa ante las demandas y contingencias públicas.

---

8. ANEXO: ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, VINCULACIONES Y CUADRO DE MODIFICACIONES

```
ESTADO DE GASTOS:
├── Operaciones Corrientes:
│   ├── Cap. I: Gastos de Personal
│   ├── Cap. II: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (Vinculación a nivel de Capítulo)
│   ├── Cap. III: Gastos Financieros
│   └── Cap. IV: Transferencias Corrientes
├── Fondo de Contingencia:
│   └── Cap. V: Fondo de Contingencia
├── Operaciones de Capital:
│   ├── Cap. VI: Inversiones Reales (Vinculación a nivel de Artículo)
│   └── Cap. VII: Transferencias de Capital
└── Operaciones Financieras:
    ├── Cap. VIII: Activos Financieros
    └── Cap. IX: Pasivos Financieros (Amortización de Deuda)
```